CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 496.../QĐ-DBV	*Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Bộ Điều Khoản Bảo hiểm Hàng cao su tự nhiên, Bộ Điều Khoản Bảo hiểm Đình công Hàng cao su tự nhiên

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

- Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép số 49/GD/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không và Giấy phép điều chỉnh số 49/GPDC43/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 06/5/2025 cho phép đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Xét đề nghị của Giám đốc Ban Tài sản Kỹ thuật - Hàng hải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này **"Bộ Điều Khoản Bảo hiểm Hàng cao su tự nhiên và Bộ Điều Khoản Bảo hiểm Đình công Hàng cao su tự nhiên"** của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà Phó Tổng Giám đốc, các Ban, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TGĐ (để b/c);
- Lưu VT, Ban TSKT-HH.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

Tào Thị Thanh Hoa

1/1/1984

BỘ ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN

(không bao gồm mủ cao su)

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

1 Loại trừ những quy định trong các Điều 4, 5, 6 và 7 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm cho: — Điều khoản rủi ro

1.1 Tổn thất xảy ra cho đối tượng bảo hiểm có thể quy hợp lý cho:

1.1.1 cháy hoặc nổ

1.1.2 tàu hoặc phương tiện thủy bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp

1.1.3 phương tiện vận tải trên bộ bị lật đổ hoặc trật bánh

1.1.4 đâm va hoặc va chạm tàu, phương tiện vận chuyển thủy hoặc với bất kỳ vật thể nào bên ngoài không kể nước

1.1.5 dỡ hàng tại cảng lánh nạn

1.1.6 động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh

1.2 tổn thất xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi:

1.2.1 hy sinh tổn thất chung

1.2.2 ném hàng xuống biển hoặc hàng bị nước cuốn khỏi tàu

1.2.3 ngấm nước hoặc hấp hơi nước

1.2.4 móc cẩu, lọt không khí, sự rò rỉ của chất nào đó hoặc chất lỏng, hàng hóa khác (trừ cao su) hoặc bị ẩm do lớp chèn lót hàng bị ẩm hoặc ướt

1.2.5 trộm cắp hoặc không giao hàng

2 Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất chung và chi phí cứu hộ được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán đã chi ra nhằm phòng tránh hoặc có liên quan tới việc phòng tránh tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào trừ những chi phí đã loại trừ trong các Điều 4, 5, 6 và 7 hay ở một điểm nào khác trong bảo hiểm này. — Điều khoản Tổn thất chung

3 Bảo hiểm này được mở rộng để bồi thường Người được bảo hiểm phần trách nhiệm nào theo điều khoản "Đâm và hai bên cùng có lỗi" trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. Trường hợp chủ tàu khiếu nại theo điều khoản này thì Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm biết. Người bảo hiểm giành quyền bảo vệ Người được bảo hiểm, chống lại việc khiếu nại của chủ tàu và tự chịu mọi phí tổn — Điều khoản "Đâm va hai bên cùng có lỗi"

LOẠI TRỪ

4 Bảo hiểm này không bảo hiểm cho

4.1 tổn thất, tổn hại hoặc chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm — Điều khoản loại trừ chung

4.2 rò rỉ thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường, hoặc hao mòn thông thường của đối tượng bảo hiểm

4.3 tổn thất hay chi phí gây ra do đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng bảo hiểm chưa đầy đủ hay không thích hợp (mục đích của Điều 4.3 này "đóng gói" phải được coi như bao gồm cả xếp hàng vào container hay xe hàng nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi bảo hiểm này có hiệu lực hoặc do Người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ thực hiện)

4.4 tổn thất, hay chi phí gây ra bởi khuyết tật ẩn tỳ hay tính chất riêng của đối tượng bảo hiểm

4.5 tổn thất hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm (loại trừ những chi phí được bồi thường theo Điều 2 kể trên)

4.6 tổn thất, tổn hại hoặc chi phí phát sinh từ tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc thiếu hụt về tài chính của chủ tàu, người quản lý, người thuê tàu hoặc người khai thác tàu nếu tại thời điểm đối tượng bảo hiểm được xếp lên tàu người được bảo hiểm đã biết về điều đó hoặc trong điều kiện thông thường lẽ ra phải biết rằng tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc thiếu thốn về tài chính sẽ cản trở việc thực hiện một hành trình bình thường.

Điều khoản loại trừ này sẽ không áp dụng khi bảo hiểm này đã được chuyển nhượng cho bên khiếu nại là người đã mua hoặc đã đồng ý mua đối tượng bảo hiểm trên cơ sở nguyên tắc trung thực tuyệt đối theo một hợp đồng bắt buộc.

4.7 tổn thất hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh nào có thực hiện các phản ứng hạt nhân hoặc nguyên tử và/hoặc phản ứng nhiệt hạch hoặc phản ứng khác hoặc năng lượng phóng xạ hoặc phản ứng khác hoặc năng lượng phóng xạ hoặc tương tự khác

5 5.1 Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm cho những tổn thất hoặc chi phí phát sinh do: — Điều khoản loại trừ tàu không đủ khả năng đi biển và không thích hợp cho

5.1.1 tàu hoặc phương tiện thủy không đủ khả năng đi biển hoặc không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm biết riêng về tình trạng tàu

không đủ khả năng đi biển hoặc tình trạng không thích hợp đó vào thời gian đối tượng bảo hiểm được xếp lên phương tiện nói trên. việc chuyên chở

5.1.2 Container, xe hàng hoặc phương tiện vận chuyển trên bộ không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng bảo hiểm nếu việc xếp hàng lên các phương tiện đó được thực hiện trước khi bảo hiểm này có hiệu lực hoặc được thực hiện bởi Người được bảo hiểm hay người làm công cho họ.

5.2 Trong trường hợp bảo hiểm này đã được chuyển nhượng cho bên khiếu nại là người đã mua hoặc đã đồng ý mua hàng hoá được bảo hiểm trên cơ sở nguyên tắc trung thực tuyệt đối theo môt hợp đồng bắt buộc Điều khoản loại trừ 5.1.1 trên sẽ không áp dụng

5.3 Người bảo hiểm từ bỏ bất kỳ trường hợp vi phạm bất kỳ một cam kết ngụ ý về việc tàu đủ khả năng đi biển và thích hợp cho việc chuyên chở đối tượng bảo hiểm tới nơi đến.

6 Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm cho những tổn thất hoặc chi phí gây ra bởi:

6.1 chiến tranh, nội chiến, cách mạng, phiến loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh, hoặc bất kỳ hành động thù địch của thế lực tham chiến hoặc chống lại thế lực tham chiến Điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh

6.2 chiếm, bắt giữ, cưỡng chế hay giam giữ và hậu quả của những việc này hoặc bất kỳ mưu toan nào nhằm thực hiện những việc đó

6.3 mìn, thủy lôi, bom hoặc các loại vũ khí chiến tranh khác bị bỏ sót

7 Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm cho những tổn thất hoặc chi phí:

7.1 gây ra bởi những người đình công, công nhân bị cấm xưởng, hoặc những người tham gia trong các cuộc gây rối lao động, bạo động dân sự hay phong trào quần chúng Điều khoản loại trừ rủi ro đình công

7.2 là hậu quả từ các cuộc đình công, cấm xưởng, hoặc những người tham gia trong các cuộc gây rối lao động, bạo động hay phong trào quần chúng

7.3 gây ra bởi bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào hành động vì động cơ chính trị

THỜI HẠN BẢO HIỂM

8 8.1 Bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng rời kho hoặc

nơi chứa hàng tại cảng vận chuyển có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong quá trình vận chuyển thông thường cho đến khi hàng được giao tại kho hoặc nơi chứa hàng tại cảng đến có tên ghi trên hợp đồng bảo hiểm trong khi thời gian lưu tại kho đó không vượt quá 30 ngày với điều kiện đây không phải là kho hoặc nơi chứa hàng của nhà sản xuất.

Điều khoản vận chuyển

8.2 Nếu hàng hoá được gửi đến một nơi ngoài phạm vi của cảng đến đã nói ở trên thì bảo hiểm sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi hàng được xếp lên tàu, phương tiện thủy hoặc phương tiện vận chuyển hoặc cho đến khi hết thời hạn 30 ngày kể từ nửa đêm của ngày hoàn thành việc dỡ hàng hoá được bảo hiểm khỏi tàu biển tại cảng đến nói trên, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước.

8.3 Bằng việc gửi thông báo cho Người bảo hiểm trước khi bảo hiểm hết hiệu lực Người được bảo hiểm có thể gia hạn thêm hiệu lực bảo hiểm với mức phí thoả thuận riêng để bảo hiểm cho hàng hoá ngoài phạm vi điều 8.1 và 8.2 ở trên.

8.4 Bảo hiểm này giữ nguyên hiệu lực (phụ thuộc vào quy định về kết thúc nói trên và những quy định trong Điều 9 dưới đây) khi bị chậm trễ ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm, trường hợp tàu chạy lệch hướng bất kỳ, dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình phát sinh từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã dành cho chủ tàu hoặc người thuê tàu theo hợp đồng chuyên chở.

9 Nếu do những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm mà hợp đồng vận chuyển kết thúc tại một cảng hay một nơi khác nơi đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc việc vận chuyển được kết thúc theo một cách khác trước khi dỡ hàng tại nơi đến có tên ghi trong hợp đồng như quy định của Điều 8 trên đây thì bảo hiểm này cũng sẽ kết thúc, trừ khi có thông báo gửi ngay cho Người bảo hiểm yêu cầu tiếp tục bảo hiểm trong khi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực với điều kiện phải trả thêm phí bảo hiểm nếu Người bảo hiểm yêu cầu, hoặc

Điều khoản kết thúc hợp đồng chuyên chở

9.1 Cho tới khi đối tượng bảo hiểm được đem bán và giao tại cảng hay địa điểm đó, hoặc trừ khi có thỏa thuận riêng khác, cho tới khi hết hạn 60 ngày kể từ khi hàng hóa được bảo hiểm đến Cảng hay địa điểm đó, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước,

hoặc

9.2 Nếu hàng hóa được gửi đi trong thời hạn 60 ngày nói trên (hoặc bất kỳ thời hạn mở rộng nào đã thỏa thuận) để tới nơi đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm hay tới bất kỳ nơi đến nào khác cho tới khi kết thúc theo những quy định của Điều 8 trên đây.

10 Nếu sau khi bảo hiểm này có hiệu lực mà Người được bảo hiểm lại thay đổi nơi đến và có thông báo gửi ngay cho Người bảo hiểm thì chuyến hàng đó vẫn được bảo hiểm với phí bảo hiểm và các điều kiện thương lượng riêng. — Điều khoản thay đổi hành trình

KHIẾU NẠI

11 11.1 Để có thể được bồi thường theo bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải có quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tổn thất. — Điều khoản quyền lợi được bảo hiểm

11.2 Căn cứ theo Điều 11.1 kể trên, Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường cho tổn thất được bảo hiểm xảy ra trong thời hạn của bảo hiểm này dù cho tổn thất xảy ra trước khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết, trừ khi Người được bảo hiểm đã biết về tổn thất và Người bảo hiểm không được biết.

12 Nếu do hậu quả xử lý một rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm này mà việc vận chuyển được bảo hiểm phải kết thúc tại một Cảng hoặc một nơi không phải nơi nhận có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm thì Người bảo hiểm sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm mọi khoản chi phí tăng thêm đã chi ra một cách hợp lý và thỏa đáng để dỡ hàng, lưu kho và chuyển tiếp đối tượng bảo hiểm tới nơi đến thuộc phạm vi bảo hiểm của hợp đồng này — Điều khoản chi phí giao nhận

Điều 12 này không áp dụng đối với tổn thất chung hoặc chi phí cứu hộ và tuân theo các điểm loại trừ bảo hiểm quy định tại Điều 4, 5, 6, 7 trên đây và không bao gồm cho những chi phí phát sinh do sai sót, bất cẩn, từ tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc thiếu thốn về tài chính của Người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ.

13 Bảo hiểm này không bồi thường tổn thất toàn bộ ước tính trừ khi đối tượng được bảo hiểm bị từ bỏ một cách hợp lý vì hầu như không tránh khỏi tổn thất toàn bộ thực tế hay vì chi phí cứu vớt, phục hồi và chuyển tiếp đối tượng bảo hiểm đến nơi đến thuộc phạm vi bảo hiểm có thể vượt quá giá trị của nó khi tới nơi đến — Điều khoản tổn thất toàn bộ ước tính

14 14.1 Trường hợp bảo hiểm này là hợp đồng bảo hiểm gốc ban đầu và người được bảo hiểm lại đồng thời ký kết bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào khác về giá trị tăng thêm cho hàng hóa đã được bảo hiểm theo bảo hiểm này thì giá trị thỏa thuận của hàng hóa sẽ được xem như đã gia tăng bằng tổng số tiền bảo hiểm — Điều khoản giá trị tăng thêm

của bảo hiểm này cộng với số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm cùng bảo hiểm cho tổn thất đó và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính toán theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này với tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Trường hợp có khiếu nại, người được bảo hiểm phải cung cấp cho người bảo hiểm bằng chứng về số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác có liên quan đến quy định trên.

14.2 Trường hợp bảo hiểm này là hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm thì phải áp dụng các điều khoản sau:

Giá trị thỏa thuận của hàng hóa phải được xem như ngang bằng với tổng số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm ban đầu và tất cả những bảo hiểm về giá trị tăng thêm để bảo hiểm tổn thất do Người được bảo hiểm đem bảo hiểm cho hàng hóa và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này phải được tính theo tỷ lệ giữ số tiền bảo hiểm của bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói.

Trường hợp có khiếu nại, người được bảo hiểm phải cung cấp cho người bảo hiểm bằng chứng về số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác có liên quan đến quy định trên.

15 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Người được bảo hiểm và Giám định viên của Người bảo hiểm đối với giới hạn giảm giá trị thương mại cho phép đối với cao su bị hư hỏng, các mẫu được lấy bằng phương pháp lấy mẫu được xác định và gửi kèm theo Báo cáo Giám định của Hiệp hội Thương mại cao su của London là đánh giá cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên khi có liên quan đến giới hạn giảm giá trị thương mại.

LỢI ÍCH BẢO HIỂM

16 Bảo hiểm này không bảo hiểm lợi ích của người chuyên chở hay người cầm giữ hàng hóa nào khác.

Điều khoản không phục vụ quyền lợi

GIẢM NHẸ TỔN THẤT

Điều khoản nghĩa vụ của Người được bảo hiểm

17 Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm, những người làm công và đại lý của họ đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này là:

17.1 Phải thực hiện những biện pháp có thể coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất đó, và

17.2 Phải đảm bảo mọi quyền khiếu nại đối với người chuyên

chở, người cầm giữ hay người thứ ba khác được bảo lưu và thực hiện một cách hợp lý và Người bảo hiểm, ngoài trách nhiệm đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này, còn phải hoàn trả cho Người được bảo hiểm mọi khoản chi phí đã gánh chịu một cách hợp lý và thỏa đáng để thực hiện nghĩa vụ này.

Điều khoản từ bỏ

18 Mọi biện pháp do Người được bảo hiểm hoặc do Người bảo hiểm thực hiện với mục đích cứu vớt, bảo vệ hoặc phục hồi lại đối tượng bảo hiểm đều không được coi là từ bỏ hoặc chấp nhận từ bỏ hoặc về mặt khác phương hại đến các quyền lợi của các bên.

PHÒNG TRÁNH CHẬM TRỄ

Điều khoản khẩn trương, hợp lý

19 Bảo hiểm này đặt ra điều kiện người được bảo hiểm phải hành động khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống thuộc phạm vi kiểm soát của họ

LUẬT PHÁP VÀ TẬP QUÁN

Điều khoản áp dụng luật và tập quán

20 Bảo hiểm này chi phối bởi Bộ luật hàng hải Việt Nam và/hoặc luật và tập quán Anh và được quy định cụ thể tại Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Ghi chú: *Người được bảo hiểm khi biết về một sự cố "được bảo hiểm" theo hợp đồng bảo hiểm này phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm và quyền lợi đối với bảo hiểm đó phụ thuộc vào việc tuân thủ nghĩa vụ này.*

1/1/1984

INSTITUTE NATURAL RUBBER CLAUSES

(excluding Liquid Latex)

RISK COVERED

1. This insurance covers, except as provided in Clauses 4,5,6 and 7 below, — Risks Clause

1.1 loss of or damage to the subject-matter insured reasonably attributable to

1.1.1 fire or explosion

1.1.2 vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized

1.1.3 over turning or derailment of land conveyance

1.1.4 collision or contact of vessel craft or conveyance with any external object other than water

1.1.5 discharge of cargo at a port of distress

1.1.6 earthquake volcanic eruption or lightning,

1.2 loss of or damage to the subject-matter insured caused by

1.2.1 general average sacrifice

1.2.2 jettison or washing overboard

1.2.3 water or condensation

1.2.4 hooks, spillings or leakage of any substance or liquid, other cargo (excluding rubber), or moisture from wet or damp dunnage

1.2.5 theft pilferage or non-delivery.

2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in clauses 4,5,6 and 7 or elsewhere in this insurance. — General Average Clause

3. This insurance in extended to indemnify the Assured againt such proportion of liabitity under the contract of affreightment "Both to Blame Collision" Clause as is in respect of a loss recoverable hereunder. In the event of any claim by shipowners under the said Clause the Assured agree to notify the Underwrites who shall have the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim. — "Both to Blame" Collision Clause

EXCLUSIONS

4. In no case shall this insurance cover — General Exclusions Clause

4.1 loss damage or expense attributable to willful misconduct of the Assured

4.2 ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject- matter insured

4.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 4.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container of liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)

4.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured

4.5 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)

4.6 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners managers charterers or operates of the vessel where, at the time of loading of the subject-matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of business should be aware, that such insolvency or financial default could prevenr the normal prosecution of the voyage.

This exclusion shall not apply where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has boughr or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract.

4.7 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter

5. 5.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from

5.1.1 unseaworthiness of vessel or craft or unfitness of vessel or craft for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein

Unseaworthiness and Unfitness Exclusion Clause

5.1.2 unfitness of container liftvan or land conveyance for the safe carriage of the subject-matter insured, where loading therein is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants.

5.2 Where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract, exclusion 5.1.1 above shall not apply.

5.3 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination.

6. In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused

by

6.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power — War Exclusion Clause

6.2 capture seizure arrest restraint or detainment, and the consequences thereof or any attempt thereat

6.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

7. In no case shall this insurance cover loss damage or expense

7.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions — Strikes Exclusion Clause

7.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions

7.3 caused by any terrorist or any person acting from a political motive.

DURATION

8. 8.1 This insurance attaches from the time the goods leave the warehouse or place of storage at the port of shipment named herein for the commencement of the transit and continues during the ordinary course of transit until the goods are delivered to a warehouse or place of storage at the port of destination named herein and, provided it is not a manufacturer's warehouse or place of storage, whilst there for a period not exceeding 30 days. — Transit Clause

8.2 If the goods are to be forwarded to a place outside the limits of the said port of destination the insurance continues until the goods are loaded on to a vessel, craft or conveyance or until the expiry of 30 days from midnight of the day on which the discharge overside of insured goods from the oversea vessel at the said port of destination is completed, whichever shall first occur

8.3 By giving *notice to the Underwriters before the insurance ceases the Assured may obtain an extension at a premium to be arranged to cover the goods beyond the limits in 8.1 and 8.2 above.*

8.4 This insurance shall remain in fore (subject to termination as provided for above and to the provision of Clause 9 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment

9. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is — Termination of Contract of Carriage Clause

otherwise terminated before delivery of the goods as provided for in Clause 8 above, then this insurance shall also terminate *unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters,* either

9.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first occur,

or

9.2 If the goods are forwarded within the said period of 60 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 8 above

10. Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters

Change of Voyage Clause

CLAIMS

11. 11.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.

Insurable Interest Clause

11.2 Subject to 11.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

12. Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is terminated at a port or place other than that to which the subject-matter is covered under this insurance, the Underwriters will reimburse the Assured for any extra charges properly and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter insured to the destination to which it is insured hereunder.

Forwarding Charges Clause

This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clause 4, 5, 6 and 7 above, and shall not include charge arising from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their servants

13. No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter insured to the destination to

Constructive Total Loss Clause

which it is insured would exceed its value on arrival.

14. 14.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. Increased Value Clause

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

14.2 **Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:**

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

15. In the event of a dispute between the Assured and the Underwriters' Surveyors as to the extent of the depreciation to be allowed on damaged rubber, samples shall be drawn by recognised samplers and forwarded together with the Survey Report to the Rubber Trade Association of London whose award shall be final and binding on all parties so far as concerns the extent of depreciation.

BENEFIT OF INSURANCE

16. This insurance shall not insure to the benefit of the carrier or other bailee. Not to Inure Clause

MINIMISING CLAUSE

17. It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder: Duty of Assured Clause

17.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and

17.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

18. Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of Waiver Clause

abandonment or otherwise prejudice the rights of either party

AVOIDANCE DELAY

19. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

Reasonable Despatch Clause

LAW AND PRACTICE

20. This insurance is governed by the Vietnamese Maritime Code and/or English law and practice, and is specifically stipulated in the Insurance Policy and Certificate of Insurance.

Law and Practice Clause

Note: *It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.*

1/1/84

BỘ ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM ĐÌNH CÔNG HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN

(Loại trừ mủ cao su lỏng)

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

1 Loại trừ những quy định trong Điều 3 và 4 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm cho tổn thất hoặc hư hỏng xảy ra cho đối tượng bảo hiểm gây ra bởi: — Điều khoản rủi ro

1.1 Những người đình công, công nhân bị cấm xưởng, hoặc những người tham gia trong các cuộc gây rối lao động, bạo động dân sự

1.2 bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào hành động vì động cơ chính trị

2 Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất chung và chi phí cứu hộ được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc phòng tránh tổn thất do một rủi ro được bảo hiểm theo phạm vi bảo hiểm của những điều khoản này. — Điều khoản Tổn thất chung

LOẠI TRỪ

3 Bảo hiểm này không bảo hiểm cho

3.1 tổn thất hay chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm — Điều khoản loại trừ chung

3.2 hao hụt trọng lượng thông thường hoặc giảm thể tích thông thường, hoặc hao mòn thông thường của đối tượng bảo hiểm

3.3 tổn thất hay chi phí gây ra do đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng bảo hiểm chưa đầy đủ hay không thích hợp (mục đích của Điều 3.3 này "đóng gói" phải được coi như bao gồm cả xếp hàng vào container hay xe hàng nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi bảo hiểm này có hiệu lực hoặc do Người được bảo hiểm hay những Người làm công cho họ thực hiện)

3.4 tổn thất, hay chi phí gây ra bởi khuyết tật ẩn tỳ hay tính chất sẵn có của đối tượng bảo hiểm

3.5 tổn thất, hay chi phí trực tiếp gây ra do chậm trễ ngay cả khi

chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm (loại trừ những chi phí được bồi thường theo Điều 2 kể trên)

3.6 tổn thất hay chi phí phát sinh từ tình trạng thiếu khả năng thanh toán hoặc thiếu thốn về tài chính của chủ tàu, người quản lý, người thuê hoặc người khai thác tàu nếu tại thời điểm đối tượng bảo hiểm được xếp lên tàu người được bảo hiểm đã biết về điều đó hoặc trong điều kiện thông thường lẽ ra phải biết rằng tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc thiếu thốn về tài chính sẽ cản trở việc thực hiên một hành trình bình thường.

Điều khoản loại trừ này sẽ không áp dụng khi bảo hiểm này đã được chuyển nhượng cho bên khiếu nại là người đã mua hoặc đã đồng ý mua đối tượng bảo hiểm trên cơ sở nguyên tắc trung thực tuyệt đối theo một hợp đồng bắt buộc.

3.7 tổn thất, hay chi phí phát sinh từ tình trạng vắng, thiếu hoặc kìm hãm người lao động dưới mọi hình thức là hậu quả từ bất kỳ các cuộc đình công, cấm xưởng, gây rối lao động, bạo động và phong trào quần chúng

3.8 bất kỳ khiếu nại nào trên cơ sở ngưng trệ hoặc bất thành của chuyến hành trình

3.9 tổn thất hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh. nào có thực hiện các phản ứng hạt nhân hoặc nguyên tử và/hoặc phản ứng nhiệt hạch hoặc phản ứng khác hoặc năng lượng phóng xạ hoặc tương tự

3.10 tổn thất hay chi phí gây ra bởi chiến tranh, nội chiến, cách mạng, phiến loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh, hoặc bất kỳ hành động thù của thế lực tham chiến hoặc chống lại thế lực tham chiến

4 4.1 Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm cho tổn thất hoặc chi phí phát sinh do:

Điều khoản loại trừ tàu không đủ khả năng đi biển và không thích hợp cho việc chuyên chở

4.1.1 tàu hoặc phương tiện thủy không đủ khả năng đi biển hoặc không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm biết riêng về tình trạng không đủ khả năng đi biển hoặc tình trạng không thích hợp đó vào thời gian đối tượng bảo hiểm được xếp lên phương tiện nói trên

4.1.2 Container, xe hàng hoặc phương tiện vận chuyển trên bộ không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng bảo hiểm nếu việc xếp hàng lên các phương tiện đó được thực hiện trước khi bảo hiểm này có hiệu lực hoặc được thực

hiện bởi Người được bảo hiểm hay người làm công cho họ.

4.2 Trong trường hợp bảo hiểm này đã được chuyển nhượng cho bên khiếu nại là người đã mua hoặc đã đồng ý mua hàng hoá được bảo hiểm trên cơ sở nguyên tắc trung thực tuyệt đối theo một hợp đồng bắt buộc Điều khoản loại trừ 4.1.1 trên sẽ không áp dụng

4.3 Người bảo hiểm từ bỏ bất kỳ trường hợp vi phạm bất kỳ một cam kết ngụ ý về việc tàu đủ khả năng đi biển và thích hợp cho việc chuyên chở đối tượng bảo hiểm tới nơi đến.

THỜI HẠN BẢO HIỂM

5 5.1 Bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng rời kho hoặc nơi chứa hàng tại cảng vận chuyển có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vân chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong quá trình vân chuyển thông thường cho đến khi hàng được giao tại kho hoặc nơi chứa hàng tại cảng đến có tên ghi trên hợp đồng bảo hiểm trong khi thời gian lưu tại kho đó không vượt quá 30 ngày với điều kiện đây không phải là kho hoặc nơi chứa hàng của nhà sản xuất

Điều khoản vận chuyển

5.2 Nếu hàng hoá được gửi đến môt nơi ngoài phạm vi của cảng đến đã nói ở trên thì bảo hiểm sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi hàng được xếp lên tàu, phương tiện thủy hoặc phương tiện vân chuyển hoặc cho đến khi hết thời hạn 30 ngày kể từ nửa đêm của ngày hoàn thành việc dỡ hàng hoá được bảo hiểm khỏi tàu biển tại cảng đến nói trên, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước.

5.3 Bằng việc gửi thông báo cho Người bảo hiểm trước khi bảo hiểm hết hiệu lực Người được bảo hiểm có thể gia hạn thêm hiệu lực bảo hiểm với mức phí thoả thuận riêng để bảo hiểm cho hàng hoá ngoài phạm vi điều 5.1 và 5.2 ở trên.

5.4 Bảo hiểm này giữ nguyên hiệu lực (phụ thuộc vào quy định về kết thúc nói trên và những quy định trong Điều 6 dưới đây) khi bị chậm trễ ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm, trường hợp tàu chạy lệch hướng bất kỳ, dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình phát sinh từ việc thực hiện môt quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã dành cho chủ tàu hoặc người thuê tàu theo hợp đồng chuyên chở.

6 Nếu do những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người

được bảo hiểm mà hợp đồng vận chuyển kết thúc tại môt cảng hay một nơi khác nơi đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc việc vận chuyển được kết thúc theo cách khác trước khi giao hàng như đã quy định ở Điều 5 trên đây thì bảo hiểm này cũng sẽ kết thúc, trừ khi có thông báo gửi ngay cho Người bảo hiểm yêu cầu tiếp tục bảo hiểm trong khi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực với điều kiện phải đóng thêm phí bảo hiểm nếu Người bảo hiểm yêu cầu, hoặc:

Điều khoản kết thúc hợp đồng chuyên chở

6.1 Cho tới khi đối tượng bảo hiểm được đem bán và giao tại cảng hay địa điểm đó, hoặc trừ khi có thỏa thuận riêng khác, cho tới khi hết hạn 60 ngày kể từ khi hàng hóa được bảo hiểm đến Cảng hay địa điểm đó, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước,

hoặc

6.2 Nếu hàng hóa được gửi đi trong thời hạn 60 ngày nói trên (hoặc bất kỳ thời hạn mở rông nào đã thỏa thuận) để tới nơi đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm hay tới bất kỳ nơi đến nào khác cho tới khi kết thúc theo những quy định của Điều 5 trên đây.

7 Nếu sau khi bảo hiểm này có hiệu lực mà Người được bảo hiểm lại thay đổi nơi đến và có thông báo gửi ngay cho Người bảo hiểm thì chuyến hàng đó vẫn được bảo hiểm với phí bảo hiểm và các điều kiện thương lượng riêng.

Điều khoản thay đổi hành trình

KHIẾU NẠI

8 8.1 Để có thể được bồi thường theo bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải có quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tổn thất.

Điều khoản quyền lợi được bảo hiểm

8.2 Căn cứ theo Điều 8.1 kể trên, Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường cho tổn thất được bảo hiểm xảy ra trong thời hạn của bảo hiểm này dù cho tổn thất xảy ra trước khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết, trừ khi Người được bảo hiểm đã biết về tổn thất và Người bảo hiểm không được biết.

9 9.1 Trường hợp bảo hiểm này là hợp đồng bảo hiểm gốc ban đầu và người được bảo hiểm lại đồng thời ký kết bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào khác về giá trị tăng thêm cho hàng hoá đã được bảo hiểm theo bảo hiểm này thì giá trị thoả thuận của hàng hoá sẽ được xem như đã gia tăng bằng tổng số' tiền bảo hiểm của bảo hiểm này công với số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm cùng bảo hiểm cho tổn thất

Điều khoản giá trị tăng thêm

đó và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính toán theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này với tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Trường hợp có khiếu nại, người được bảo hiểm phải cung cấp cho người bảo hiểm bằng chứng về số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác có liên quan đến quy định trên.

9.2 Trường hợp bảo hiểm này là hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm thì phải áp dụng các điều khoản sau:

Giá trị thỏa thuận của hàng hóa sẽ được xem như đã gia tăng bằng tổng số tiền bảo hiểm của bảo hiểm gốc ban đầu công với số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm cùng bảo hiểm cho tổn thất đó và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính toán theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này với tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Trường hợp có khiếu nại, người được bảo hiểm phải cung cấp cho người bảo hiểm bằng chứng về số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác có liên quan đến quy định trên.

LỢI ÍCH BẢO HIỂM

10 Bảo hiểm này không bảo hiểm lợi ích của người chuyên chở hay người cầm giữ hàng hóa nào khác.

Điều khoản loại trừ tác dụng

GIẢM NHẸ TỔN THẤT

11 Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm, những người làm công và đại lý của họ đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này là:

Điều khoản nghĩa vụ của Người được bảo hiểm

11.1 Phải thực hiên những biện pháp có thể coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất đó, và

11.2 Phải đảm bảo mọi quyền khiếu nại đối với người chuyên chở, người cầm giữ hay người thứ ba khác được bảo lưu và thực hiện một cách hợp lý và Người bảo hiểm, ngoài trách nhiệm đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này, còn phải hoàn trả cho Người được bảo hiểm mọi khoản chi phí đã gánh chịu một cách hợp lý và thỏa đáng để thực hiện nghĩa vụ này.

12 Mọi biện pháp do Người được bảo hiểm hoặc do Người bảo hiểm

thực hiên với mục đích cứu vớt, bảo vê hoặc phục hồi lại đối tượng bảo hiểm đều không được coi là từ bỏ hoặc chấp nhận từ bỏ hoặc về mặt khác phương hại đến các quyền lợi của các bên.

Điều khoản từ bỏ

PHÒNG TRÁNH CHẬM TRỄ

13 Điều kiện người được bảo hiểm phải hành động khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống thuộc phạm vi kiểm soát của họ

Điều khoản khẩn trương, hợp lý

LUẬT PHÁP VÀ TẬP QUÁN

14 Bảo hiểm này chi phối bởi Bộ luật hàng hải Việt Nam và/hoặc luật và tập quán Anh và được quy định cụ thể tại Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều khoản luật pháp và tập quán

Ghi chú: *Người được bảo hiểm khi biết về một sự cố "được bảo hiểm" theo hợp đồng bảo hiểm này phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm và quyền lợi đối với bảo hiểm đó phụ thuộc vào việc tuân thủ nghĩa vụ này*

1/1/84

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (NATURAL RUBBER)

(excluding Liquid Latex)

RISK COVERED

1. This insurance covers, except as provided in Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by — Risks Clause

1.1 Strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

1.2 any terrorist or any person acting from a political motive

2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from a risk covered under these clauses. — General Average Clause

EXCLUSIONS

3. In no case shall this insurance cover — General Exclusions Clause

3.1 loss damage or expense attributable to willful misconduct of the Assured

3.2 ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject–matter insured

3.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of the Clause 3.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)

3.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured

3.5 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the day be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)

3.6 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject- matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal the prosecution of the voyage.

This exclusion shall not apply where this insurance has

been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract.

3.7 loss damage or expense arising from absence shortage or withholding or labour of any description whatsoever resulting from any strike, lockout, labour disturbance, not and civil commotion

3.8 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure

3.9 loss damage or expense arising from the use of the any weapon of war employing atimic or nuclear fission and/or fussion or other loke reaction or radioactive force or matter

3.10 loss damage or expense caused by war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising thereform, or any hostile act by or against a belligerent power.

4. 4.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from

Unseaworthiness and Unfitness Exclusion Clause

4.1.1 unseaworthiness of vessel or craft or unfitness of vessel or craft for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein

4.1.2 unfitness of container liftvan or land conveyance for the safe carriage of the subject-matter insured, where loading therein is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants.

4.2 Where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract, exclusion 4.1.1 above shall not apply.

4.3 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination.

DURATION

5. 5.1 This insurance attaches from the time the goods leave the warehouse or place of storage at the port of shipment named herein for the commencement of the transit and continues during the ordinary course of transit until the goods are delivered to a warehouse or place of storage at the port of destination named herein and, provided it is not a manufacturer's warehouse or place of storage, whilst there for a period not exceeding 30 days.

Transit Clause

5.2 If the goods are to be forwarded to a place outside the limits of the said port of destination the insurance continues until the goods are loaded on to a vessel, craft or conveyance or until the expiry of 30 days from midnight of the day on which the discharge overside of insured goods from the oversea vessel at the said port of destination is completed, whichever shall first occur

5.3 *By giving notice to the Underwriters before the insurance ceases the Assured may obtain an extension at a premium to be arranged to cover the goods beyond the limits in 5.1 and 5.2 above*

5.4 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provision of Clauses 6 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, force discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment

6. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the goods as provided for in Clause 5 above, then this insurance shall also terminate *unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters,* either

Termination of Contract of Carriage Clause

6.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first occur,

or

6.2 If the goods are forwarded within the said period of 60 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 5 above

7. Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, *held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters*

Change of Voyage Clause

CLAIMS

8. 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss. — Insurable Interest Clause

8.2 Subject to 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

9. 9.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. — Increased Value Clause

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

9.2 **Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:**

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured..

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

10. This insurance shall not insure to the benefit of the carrier or other bailee. — Not to Inure Clause

MINIMISING CLAUSE

11. It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder: — Duty of Assured Clause

11.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and

11.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any

charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

12. Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party

Waiver Clause

AVOIDANCE DELAY

13. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

Reasonable Despatch Clause

LAW AND PRACTICE

14. This insurance is governed by the Vietnamese Maritime Code and/or English law and practice, and is specifically stipulated in the Insurance Policy and Certificate of Insurance.

Law and Practice Clause

Note: *It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.*